

경찰청 정보공개심의회 운영규칙

[시행 2024. 1. 18.] [경찰청훈령 제1110호, 2024. 1. 18., 부칙개정.]

경찰청(경무담당관실), 02-3150-2632

제1조(목적) 이 규칙은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제12조 및 같은 법 시행령 제11조에 따라 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)의 구성 및 운영에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써, 국민의 알권리를 충족시키고 경찰행정의 투명성·책임성을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규칙은 경찰청과 그 소속기관에 적용한다.

제3조(심의회의 구성) ① 심의회는 위원장 1명을 포함하여 5명 이상 7명 이내의 위원으로 양성평등기본법에 따라 성별을 고려하여 구성하되, 경찰업무 또는 정보공개의 업무에 관한 지식을 가진 외부전문가를 3분의 1 이상 위촉하여야 한다.

② 경찰청 심의회의 구성은 다음 각호와 같이 한다.

1. 위원장 : 차장
2. 위원 : 경무인사기획관, 수사기획조정관, 치안정보국장, 외부전문가
3. 간사 : 경무담당관

③ 소속기관에 두는 심의회의 위원장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 자로 하고, 외부전문가를 제외한 위원 및 간사는 소속 공무원 중에서 당해 기관장이 기능을 배려하여 지명한다.

1. 경찰대학, 경찰인재개발원, 중앙경찰학교, 경찰수사연수원, 경찰병원 : 운영지원과장 및 총무과장
2. 시·도경찰청 : 차장(차장이 없는 시·도경찰청은 정보공개업무를 분장하는 기능 부장)
3. 경찰서 : 경무과장

④ 「공직선거법」에 따라 실시하는 선거에 후보자(예비후보자 포함)로 등록한 사람, 「공직선거법」에 따른 선거사무관계자 및 선거에 의하여 취임한 공무원, 「정당법」에 따른 정당의 당원은 위원이 될 수 없다.

⑤ 위원이 제4항에 해당하게 된 때에는 당연 해촉된다.

제4조(기능) 심의회는 다음 사항을 심의한다.

1. 공개청구된 정보의 공개여부를 처리부서의 장이 단독으로 결정하기 곤란한 사항
2. 청구인의 이의신청사항(법 제18조 및 법 제21조 제2항)
3. 그 밖에 정보공개제도의 운영에 관한 사항

제5조(안전상정) 정보공개처리부서의 장은 심의회에 안전을 상정하고자 하는 경우 다음 각호의 1에서 정하는 구비서류가 첨부된 안전 상정 요청서를 작성, 심의회 개최 5일전까지 이를 위원장에게 제출하여야 한다.(별지서식 제1호 및 제2호 참조)

1. 제4조제1호에 해당하는 안전
 - 가. 정보공개 청구서
 - 나. 정보공개 결정이 곤란한 사유
 - 다. <삭제>
 - 라. 기타 심의회의 심의를 위하여 필요한 자료
2. 제4조제2호에 해당하는 안전
 - 가. 최초 정보공개 청구서
 - 나. <삭제>
 - 다. 이의신청서
 - 라. 이의신청에 대한 처리부서의 의견
 - 마. 기타 심의회의 심의를 위하여 필요한 자료

제6조(위원장) ① 위원장은 심의회의 사무를 총괄한다.

② 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 경무인사기획관이 직무를 대행한다.

③ 시·도경찰청 등 기관에서는 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행할 수 없을 때에는 당해 기관장이 위원중에서 지명한다.

제7조(회의) ① 심의회의 회의는 정보공개 처리부서의 장으로부터 심의요청이 있을 때 수시로 개최한다. 다만, 안

건의 내용이 경미한 경우, 긴급한 사유로 위원이 출석하는 회의를 개최할 시간적 여유가 없는 경우, 그 밖의 부득이한 사유로 위원의 출석이 어려운 경우 서면심의로 대체할 수 있다.

- ② 회의는 위원장이 소집한다.
- ③ 심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ④ 간사는 심의회 회의개최 2일전까지 안건을 각 위원들에게 배부하여야 한다.

제8조(간사) 간사는 위원장의 명을 받아 다음사항을 처리한다.

- 1. 소관의안의 작성
- 2. 회의 진행에 필요한 준비
- 3. 회의록 작성과 보관
- 4. 심의결과 정보공개 처리부서에 통보
- 5. 기타 심의회 관련사무

제9조(의견청취) 위원장은 필요하다고 인정하는 경우 정보공개 처리부서의 장, 관계 공무원, 정보공개 청구인 또는 기타 이해관계가 있는 제3자 등을 회의에 출석하게 하여 그의 의견을 들을 수 있다.

제10조(위원의 책무) 심의회의 위원은 심의회 운영상 또는 직무수행상 알게된 비밀을 타인에게 누설하여서는 아니되며, 위원에서 물러난 후에도 또한 같다.

제11조(기록유지) 간사는 심의회의 회의 및 의결사항을 기록 작성하되 그 기록은 별지 제3호서식, 제4호서식, 제6호서식, 제7호서식에 따른다.

제12조(운영세칙) 이 규칙에 규정된 사항 이외에 심의회의 운영에 관하여 필요한 세부사항은 심의회의 의결을 거쳐 위원장이 정한다.

제13조(재검토기한) 이 규칙은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2018년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일 까지)을 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제1020호, 2021. 6. 28.>

이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.